國際公法主題整理：國際法法源與基本原則

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：習慣國際法、禁反言原則、國際法院法源、柏威夏古寺案、強行法
> 題數：7 題

壹、習慣國際法

一、習慣國際法之形成（113年第56題）

關於習慣國際法，下列敘述何者錯誤？

(A) 習慣國際法必須經多國普遍且重複實踐，不能僅存於兩國之間
(B) 一國自始持續反對他國之慣行，可以阻止習慣國際法之形成
(C) 一國對他國行為的聲明、抗議、發布的新聞稿，都可能被當成是否對習慣國際法具有法之確信的證據
(D) 習慣國際法也可能被成文化為條約之內容

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	習慣國際法**得僅存於兩國之間**，即所謂**區域習慣國際法**或**雙邊習慣國際法**。國際法院在庇護權案（Asylum Case）中已確認區域習慣法之存在。
(B)	☑ 正確	一國自始**持續反對**（persistent objector），可阻止該習慣國際法對其產生拘束力。此為持續反對者原則。
(C)	☑ 正確	國家之**聲明、抗議、新聞稿**等均可作為判斷是否具有**法之確信**（opinio juris）之證據。
(D)	☑ 正確	習慣國際法得被**編纂成文化**為條約，如維也納外交關係公約即為外交特權習慣法之成文化。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 習慣國際法之構成要素：
>
> 1. **國家實踐**（State practice）：普遍、一致、重複之行為
> 2. **法之確信**（Opinio juris）：相信該實踐具有法律義務性
>
> - 得存在**區域性/雙邊**習慣國際法
> - **持續反對者**得排除適用
> - 習慣法得**成文化**為條約

二、習慣國際法與條約之關係（113年第57題）

日內瓦公約規定對非國際戰爭戰俘亦應提供最低程度待遇，在國際法上被認為具有習慣國際法之性質。若甲國為日內瓦公約之締約國，乙國不是締約國，丙國曾是締約國但之後退出。下列敘述何者錯誤？

(A) 乙國對於非國際戰爭戰俘，有義務提供最低程度待遇
(B) 丙國主張退出日內瓦公約後即欠缺法之確信，毋須對非國際戰爭戰俘提供最低程度待遇
(C) 丙國退出日內瓦公約後，該公約對丙國無條約之拘束力
(D) 日內瓦公約對乙國無條約之拘束力

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	該規定已取得**習慣國際法**地位，乙國雖非締約國，仍受習慣國際法之拘束，有義務提供最低程度待遇。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	丙國退出條約，僅使**條約拘束力**消滅，但該規範既已具有**習慣國際法**之地位，丙國仍受習慣國際法之拘束，**不得以退出條約為由主張不受拘束**。
(C)	☑ 正確	退出條約後，該公約對丙國確實**無條約之拘束力**。但仍有習慣國際法之拘束力。
(D)	☑ 正確	乙國非締約國，日內瓦公約對乙國**無條約之拘束力**（條約相對效力原則）。但仍受習慣國際法拘束。

[!NOTE]
重點整理
習慣國際法與條約之雙軌拘束：

- 條約退出 → **條約拘束力消滅**
- 習慣國際法 → **獨立存在**，不因退出條約而消滅
- 非締約國 → 無條約拘束力，但受習慣國際法拘束
- 日內瓦公約共同第3條（最低程度待遇）→ 習慣國際法

貳、國際法院法源

一、國際法院規約第38條（111年第2題）

國際法院規約第38條規範國際法院審判時得適用之法源，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院得適用對爭端國有拘束力之條約
(B) 在法源順位上，條約應優先於習慣國際法適用
(C) 國際法院之判決除對於當事國及本案外，並無拘束力
(D) 國際法院亦得引用各國最高權威之公法學說，作為裁判法源

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	國際法院得適用對爭端當事國有拘束力之**國際條約**（規約§38(1)(a)）。
(B)	✕ 錯誤（本題答案）	國際法院規約§38所列舉之法源（條約、習慣國際法、一般法律原則）**並無明確之優先順位**。條約與習慣國際法處於**平等地位**，視個案情形決定適用。
(C)	☑ 正確	規約§59規定，國際法院之判決除對於**當事國及本案**外，無拘束力（無判例法之先例拘束力）。
(D)	☑ 正確	規約§38(1)(d)規定，各國權威最高之**公法學家學說**，得作為確定法律原則之**補助資料**。

[!NOTE]
重點整理
國際法院法源（規約§38）：

1. **條約**：對當事國有拘束力之國際協定
2. **習慣國際法**：各國實踐+法之確信
3. **一般法律原則**：文明國家所承認
4. **補助資料**：判決先例、學說

- 三大法源間**無明確順位**
- 判決僅拘束**當事國及本案**

二、國際法院規約第38條與法源（109年第1題，原第56題）

國際法院規約第38條常被引用說明國際法的淵源，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院的判決對當事國及本案有拘束力
(B) 即使當事國不同意，法院仍可適用公允及善良（exaequoetbono）原則解決爭端
(C) 文明國家所承認的法律一般原則亦為國際法的淵源
(D) 習慣國際法的形成需要多長時間並無絕對標準

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	ICJ規約§59規定，判決對**當事國及本案**有拘束力。
(B)	✕ 錯誤（本題答案）	依規約§38(2)，法院適用**公允及善良**（ex aequo et bono）原則，須經**當事國同意**，而非即使當事國不同意仍可適用。
(C)	☑ 正確	文明國家所承認的**法律一般原則**為國際法淵源之一（規約§38(1)(c)）。
(D)	☑ 正確	習慣國際法的形成**無絕對時間標準**，有時較短時間即可形成（如大陸礁層案）。

[!NOTE]
重點整理
ICJ規約§38與公允及善良原則：

- 公允及善良原則之適用 → 須經**當事國同意**
- 習慣國際法形成無**絕對時間標準**
- 一般法律原則為國際法淵源之一

參、禁反言原則

一、禁反言原則之意義（114年第1題）

關於國際法上禁反言原則，下列敘述何者正確？

(A) 通常是指若因自身之行為致他方信賴並依循，即不得再為相反之主張致他方受損害
(B) 在領土判決中常成為判斷領域主權歸屬的最重要因素
(C) 國家元首於聯合國大會發表關於主權範圍之一次性聲明，他國得據以主張禁反言原則
(D) 禁反言原則已成為習慣國際法原則

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	禁反言原則（Estoppel）係指國家若因自身之行為致**他方信賴並依循**，即**不得再為相反之主張**致他方受損害。
(B)	✗ 錯誤	禁反言原則在領土判決中雖被援引（如柏威夏古寺案），但**非最重要因素**。領土主權歸屬之判斷通常以條約、有效控制等為主要依據。
(C)	✗ 錯誤	一次性聲明通常**不足以構成**禁反言原則之要件。禁反言要求**持續、明確之行為**使他方產生合理信賴。
(D)	✗ 錯誤	禁反言原則之法律地位尚有爭議，國際法院傾向將其視為**一般法律原則**，而**非習慣國際法原則**。

[!NOTE]
重點整理
禁反言原則（Estoppel）：

- **核心**：因自身行為致他方信賴 → 不得為相反主張
- **要件**：明確、持續之行為 + 他方合理信賴 + 因信賴而行動
- **性質**：一般法律原則（非習慣國際法）
- **案例**：柏威夏古寺案

二、柏威夏古寺案（111年第3題）

國際法院在1962年柏威夏古寺案（Cambodia v. Thailand）判決中，認為泰國不得再主張系爭古寺附近領土主權之理由為何？

(A) 領土不在國家繼承涵蓋之範圍
(B) 已依條約割讓該領土
(C) 已依禁反言原則喪失該領土
(D) 對該領土之占領不符合時效取得要件

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	本案爭議與國家繼承之涵蓋範圍無關。
(B)	✗ 錯誤	泰國並未以條約方式割讓該領土。
(C)	☑ 正確（本題答案）	國際法院認定泰國長期**默認**法國繪製之地圖（將古寺劃歸柬埔寨），未提出異議，構成**禁反言**，故不得再主張該領土之主權。
(D)	✗ 錯誤	本案非以時效取得為爭議焦點。

[!NOTE]
重點整理
柏威夏古寺案（1962年ICJ判決）：

- 泰國長期**默認**地圖劃界 → 構成禁反言
- 國際法上**默認（acquiescence）**可產生法律效果
- 禁反言原則之經典案例

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題
最後更新： 2026-06-19